

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
שרון ניר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/2337

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הנפת דגל של מדינת אויב או של ארגון טרור או של הרשות הפלסטינית במרחב הציבורי), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיפים 151א ו-151ב בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 151 יבוא :
- "א. 151א. המניף דגל של מדינת אויב, של ארגון טרור או של של מדינת אויב או הרשות הפלסטינית במרחב הציבורי, למעט של הרשות באירוע רשמי של מדינת ישראל, דינו – מאסר שנה הפלסטינית במרחב הציבורי וקנס שלא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים.
- 151ב. שני אנשים לפחות שנתקהלו ומניפים במרחב בהתקהלות במרחב הציבורי דגל של מדינת אויב, של ארגון טרור או הציבורי דינה כדין של הרשות הפלסטינית ייראו כהתקהלות אסורה, והמשתתף בהתקהלות אסורה, דינו – מאסר שנה התקהלות אסורה אחת וקנס שלא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים."
2. תיקון סעיף 153 בסעיף 153 לחוק העיקרי, אחרי "להתפרע" יבוא "או שהם מניפים דגלים בניגוד לסעיף 151א."

¹ ס"ח התשל"ז עמ' 226

דברי הסבר

מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מאפשרת לאזרחיה למחות בנושאים שבהם הם חולקים על החלטות הרשויות המוסמכות. הצעת החוק זו מבקשת להציב קו אדום בין מחאה לגיטימית למחאה שבמהלכה מתנוססים דגלים של מי שאינו מכיר במדינת ישראל או מהווה סכנה לקיומה ולאסור על הנפת דגלים כאלה.

כיום, חוק העונשין קובע בסעיף 151 איסור על התקהלות של אנשים אשר יש יסוד סביר כי כוונתם להפר את השלום. כמו כן, סעיפים 152-154 קובעים את התנאים להתקהלות אסורה אשר הופכת להתפרעות, וכן את התנאים שבהם ניתן לתת הוראות למתפרעים להתפזר.

על פי המוצע בתיקון חקיקה זה, התקהלות שבמהלכה מוצגים דגלים של מדינות אויב, של ארגוני טרור או של דגלי הרשות הפלסטינית בפומבי היא התקהלות אסורה ויהיה ניתן לפזרה בהתאם. נוסף על כך, הצעת חוק זו קובעת כי הנפת דגלי מדינת אויב, דגלי ארגון טרור או דגלים של הרשות הפלסטינית במרחב הציבורי, ישויות עוינות לישראל אשר תומכות במחבלים, תהווה עבירה פלילית. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אליהו רביבו וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2310).

הצעת החוק זהה לפ/25/2310 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)